

重庆市西部产教融合研究院

关于《智能网联新能源汽车测试技术产教融合项目合作协议》

法务审核意见的回复函

招商局检测车辆技术研究院有限公司：

贵司法务团队对《智能网联新能源汽车测试技术产教融合项目合作协议》提出的审核意见已收悉。感谢贵司对协议文本和合作风险的认真审核。我院已结合双方前期沟通情况及后续项目实施需要，对相关意见进行了逐项研究。

总体上，我院认同进一步明确合作边界、规范项目实施、加强技术资料和知识产权保护、防范双方履约风险的审核思路，也赞同继续采用“框架协议+一校一议、一项一签”的合作方式。在不改变原协议精简框架的基础上，我院已形成修订标记版协议，红色文字为本轮新增或调整内容，供贵司法务直接对照审阅。

一、关于本轮修订的基本原则

本轮修订坚持“权责对等、边界清晰、框架精简、具体项目另签”的原则。对贵司提出的规范信息披露、技术资料保护、品牌及资质使用、条款编号等合理意见原则采纳；对涉及双方核心权益的事项，重点从责任对等和项目可执行角度作了平衡完善。

二、重点完善事项

1. 双方职责对等。进一步明确甲方在技术资料、报价、设备交付、技术培训、售后及技术验收等方面的责任，同时明确乙方在院校合作拓展、需求对接、教育方案和成果建设方面的责任；未经专项书面授权，双方均不得代表对方作出承诺。
2. 项目开发保护。保留 24 个月项目保护期，补充存量项目、独立开发项目和共同开发项目的客观认定及书面登记机制，并对保护期内已实质推进项目作延续安排。
3. 费用与结算。一致坚持框架协议不承诺任何一方固定收益；具体学校项目再通过《具体学校项目合作确认书》或专项合同明确设备技术费用、项目策划咨询及教育成果服务费用、支付节点、成本承担和开票结算。
4. 知识产权与双向保密。双方原有知识产权仍归原权利人；共同成果在具体项目中另行约定；技术资料、院校线索、需求数据、项目方案等均纳入对等保密范围。

5. 违约与合规。按照权责一致、过错与责任相适应原则处理违约责任；一般履约责任由具体项目约定，重大违法违约依法承担责任。同时增加学校采购、招投标及廉洁合规要求。
6. 争议解决。将原“协议签署地法院”调整为“被告住所地有管辖权的人民法院”，保持双方程序权利平衡。

三、后续建议

建议双方以随函修订标记版为基础，由业务和法务对接人员直接对照修改。框架协议尽量保持精简，后续具体学校项目继续实行“一校一签”，将项目任务、采购方式、费用结算、成果交付和风险责任在具体项目文件中落实。

我院重视与贵司的长期合作，也希望通过本轮法务审核把双方权利义务和合作边界进一步厘清，为后续产业学院及其他产教融合项目顺利推进奠定基础。

重庆市西部产教融合研究院

2026年8月18日